

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1084/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นาย เวียน ศรีนิ ล

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 226

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน

พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 72

ความผิดฐานมีอาวุธปืนไม่รับอนุญาต ภาระการพิสูจน์ความผิดตกแก่ฝ่ายโจทก์ ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าปืนของกลางเป็นปืนไม่มีทะเบียนและจำเลยไม่มีใบอนุญาต แต่ทางนำสืบของโจทก์ปรากฏว่าใบอนุญาตที่เรียกมาจากจำเลยจะใช้กับอาวุธปืนของ กลางหรือไม่ก็ไม่ทราบ เมื่อส่งอาวุธปืนของกลางไปพิสูจน์หาได้พิสูจน์ไม่ว่า เครื่องหมายเลขประจำอาวุธปืนเป็นเลขทะเบียนเดียวกันกับที่ปรากฏในใบอนุญาต หรือไม่ ดังนี้ลงโทษจำเลยในความผิดดังกล่าวไม่ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 289พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม อาวุธปืนพ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง แผ่นดินฉบับที่ 44 พ.ศ.2519 ข้อ 3, 6, 7 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1475/2528 ของศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 ให้จำคุก 1 ปี นับโทษต่อคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 1475/2528 ของศาลชั้นต้นรับของกลางข้อหาอื่นนอกนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดที่ศาลชั้นต้นลงโทษคืนของกลางแก่เจ้าของ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ได้ความตามทางนำสืบของโจทก์ว่าเหตุที่มีการดำเนินคดีกับจำเลยในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไม่รับอนุญาต เนื่องจากอาวุธปืนของกลางมีเครื่องหมายเลขทะเบียนเลอะเลือน ซึ่งในความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ไม่รับอนุญาต ภาระการพิสูจน์ความผิดของจำเลยตกแก่ฝ่ายโจทก์ที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าปืนของกลางเป็นปืนไม่มีทะเบียนและจำเลยไม่มีใบอนุญาต แต่ตามทางนำสืบของโจทก์ได้ความจากคำเบิกความของพันตำรวจตรีสมศักดิ์เพียงว่าใบอนุญาตที่เรียกมาจากจำเลยจะใช้กับอาวุธปืนของกลางหรือไม่ไม่ทราบ ตามบันทึกการตรวจค้นเอกสารหมาย จ.1 ก็ว่าเครื่องหมายเลขทะเบียนประจำอาวุธปืนเลอะเลือน แต่เมื่อพันตำรวจตรีสมศักดิ์ส่งอาวุธปืนของกลางไปพิสูจน์หาได้พิสูจน์ไม่ว่าเครื่องหมายเลขประจำอาวุธปืนที่ติดอกติดกับอาวุธปืนของกลางเป็นเลขทะเบียนเดียวกันกับที่ปรากฏในใบอนุญาตหรือไม่ เมื่อภาระการพิสูจน์ตกแก่ฝ่ายโจทก์ดังวินิจฉัยแล้ว แต่โจทก์

พิสูจน์ให้เห็นความผิดของจำเลยฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้เช่นนี้จึงไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดดังกล่าวได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>